



**PUTUSAN**  
**Nomor 1059/B/PK/Pjk/2026**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh Aim Nursalim Saleh, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4868/PJ/2025, tanggal 26 Mei 2025;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT ANUGERAH KIMIA INDONESIA**, beralamat di AKR Tower Lantai 21 Jalan Panjang Nomor 5, RT 000 RW 000, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11530 dan alamat korespondensi di Jalan Kusuma Bangsa, Nomor 84A, Surabaya, 60253, yang diwakili oleh Willy Chailes, jabatan Presiden Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005570.25/2024/PP/M.VIIIA Tahun 2025, tanggal 10 Maret 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;



2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00139/KEB/PJ/WPJ.05/2024, tanggal 28 Mei 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2021 Nomor 00004/240/21/035/23, tanggal 5 Juni 2023, dengan perhitungan sebagai berikut:

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Dasar Pengenaan Pajak                             | 291.818.182,00 |
| Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) terutang | 8.754.545,00   |
| Kredit Pajak                                      | 8.754.545,00   |
| Pajak yang kurang dibayar                         | -              |
| Sanksi Administrasi                               | -              |
| Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar | -              |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005570.25/2024/PP/M.VIIIA Tahun 2025, tanggal 10 Maret 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00139/KEB/PJ/WPJ.05/2024, tanggal 28 Mei 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2021 Nomor 00004/240/21/035/23, tanggal 5 Juni 2023 atas nama PT Anugerah Kimia Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak 96.647.671.5-035.000, beralamat di AKR Tower Lantai 21, Jalan Panjang, Nomor 5, RT 000 RW 000, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530 sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

| No | Uraian                                       | Jumlah (Rp)    |
|----|----------------------------------------------|----------------|
| 1  | Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak | 291.818.182,00 |
| 2  | Pajak Penghasilan (PPh) terutang             | 8.754.545,00   |
| 3  | Kredit Pajak                                 | 8.754.545,00   |
| 4  | Kompensasi Masa Pajak sebelumnya             | 0,00           |



|   |                                     |      |
|---|-------------------------------------|------|
| 5 | Pajak yang tidak/kurang dibayar     | 0,00 |
| 6 | Sanksi Administrasi                 | 0,00 |
| 7 | Jumlah PPh yang masih harus dibayar | 0,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Maret 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Juni 2025, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Juni 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005570.25/2024/PP/M.VIIIA Tahun 2025, tanggal 10 Maret 2025 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005570.25/2024/PP/M.VIIIA Tahun 2025, tanggal 10 Maret 2025, karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00139/KEB/PJ/WPJ.05/2024, tanggal 28 Mei 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2021 Nomor 00004/240/21/035/23, tanggal 5 Juni 2023 atas nama PT Anugerah Kimia Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak 96.647.671.5-035.000, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2021 Nomor 00004/240/21/035/23, tanggal 5 Juni 2023 atas nama PT Anugerah Kimia Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak 96.647.671.5-035.000, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 18 Juli 2025, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa kesatu dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp9.172.647.000,00;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1059/B/PK/Pjk/2026

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi isu hukum adalah pengenaan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar 0,5% atas peredaran bruto Termohon Peninjauan Kembali sampai akhir tahun telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 27 November 2020. Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, peredaran bruto tertentu untuk Tahun Pajak 2021 didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelumnya (2020). Karena Termohon Peninjauan Kembali belum memiliki kegiatan operasional pada tahun 2020, peredaran bruto untuk tahun 2020 adalah Rp0,00, yang berada di bawah batasan Rp4.800.000.000,00;
- Bahwa sebagai Wajib Pajak yang terdaftar sejak 1 Januari 2019, Termohon Peninjauan Kembali dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum (Pasal 17, dan seterusnya) hanya jika menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak pada saat mendaftarkan diri (Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018). Faktanya, Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan pemberitahuan tersebut;
- Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, apabila peredaran bruto di tahun berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00, atas penghasilan dari usaha tersebut tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan;
- Bahwa dengan demikian pengenaan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar 0,5% atas Peredaran Bruto Termohon Peninjauan Kembali sampai akhir tahun telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Bahwa dengan demikian, koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp9.172.647.000,00 tetap dipertahankan;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1059/B/PK/Pjk/2026



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok sengketa kedua dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah Koreksi Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Terutang sebesar Rp45.863.235,00;
- Bahwa yang menjadi isu hukum adalah apakah koreksi Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?;
- Bahwa oleh karena koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dipertahankan maka terhadap koreksi Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) juga tetap dipertahankan;
- Bahwa dengan demikian, Koreksi Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Terutang sebesar Rp45.863.235,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005570.25/2024/PP/M.VIIIA Tahun 2025, tanggal 10 Maret 2025, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1059/B/PK/Pjk/2026





**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005570.25/2024/PP/M.VIIIA Tahun 2025, tanggal 10 Maret 2025;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding **PT ANUGERAH KIMIA INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2026, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum., dan Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1059/B/PK/Pjk/2026



Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1059/B/PK/Pjk/2026